



Nr. 35 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1921, 17 Uhr im Reichstagsgebäude.

R 43 I/1368 , Bl. 217 f.

Anwesend: Wirth, Bauer, Rosen, Gradnauer, Geßler, Schiffer, Schmidt, Brauns, Giesberts, Groener, Rathenau, Hermes; StS von Haniel, Schroeder, Huber, Hirsch, Geib, Müller, Lewald; MinDir. Müller, von Schlieben; StKom. Kuenzer; MinR Brecht, Wever, Daniels; ORegR Walther; RegR Kempner; Grunewald; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: Ger.Ass. Sabath.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

- 1. Abänderungsbeschlüsse der Reichsrats-Ausschüsse zum Entwurf eines Gesetzes über Beamten-Vertretungen.*
- 2. Arbeitszeit der Beamten. [...]*
- 3. Beitrag des Reichs zu den Kosten der Ordnungspolizei der Länder.*
- 4. Entwurf einer Verordnung über die Preise für das Umlagegetreide aus der Ernte 1921.*
- 5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Kürzung der Ruhegehälter pp. bei Versorgungsberechtigten, die ein Einkommen aus gewinnbringender Beschäftigung außerhalb des Reichs- oder Staatsdienstes beziehen. [...]*
- 6. Unterbringung der Handelsvertretung der russischen Sowjetrepublik.*
- 7. Kürzung der Dividenden der deutschen Niederlassung der „New-York“ Lebensversicherungs-Gesellschaft. [...]*
- 8. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder des Reichstags vom 10. Juli 1920. [...]*

1. Abänderungsbeschlüsse der Reichsrats-Ausschüsse zum Entwurf eines Gesetzes über Beamten-Vertretungen.

Reichsminister *Dr. Gradnauer* trug den Inhalt seines Rundschreibens vom 15. Juni 1921 vor¹.

¹ In Ausführung des Art. 130 Abs. 3 der RV hatte die RReg. am 3.1.1921 dem RR den Entwurf eines Beamtenrätegesetzes vorgelegt, der am 10. und 11. Juni 1921 beraten worden war. Die wesentlichen Abänderungsbeschlüsse des RR stellte der RIM in seinem Schreiben vom 15.6.1921 an das RKab. wie folgt zusammen: „1. Die Bezeichnung ‚Beamtenräte‘ ist durch ‚Beamtenvertretungen‘

Nach eingehender Aussprache namentlich darüber, ob die Wähler in drei Gruppen eingeteilt werden oder ob alle Wahlberechtigten gemeinsam sämtliche Ausschußmitglieder wählen sollen, beschloß das Kabinett, zu Punkt 5 (Altersgrenze der Wählbarkeit) und Punkt 9 (Oberausschuß) des Schreibens vom 15. Juni 1921 an den Bestimmungen der Regierungsvorlage festzuhalten und in den übrigen Punkten sich den Beschlüssen der Reichsrats-Ausschüsse anzuschließen. Demgemäß soll insoweit eine Doppel-Vorlage an den Reichstag gebracht werden ². Der Reichsminister des Innern wird das Weitere veranlassen.

2. Arbeitszeit der Beamten ³. [...]

3. Beitrag des Reichs zu den Kosten der Ordnungspolizei der Länder.

Das Kabinett stimmte dem Antrag des Reichsministers des Innern zu ⁴.

4. Entwurf einer Verordnung über die Preise für das Umlagegetreide aus der Ernte 1921.

Das Kabinett stimmt dem Entwurf zu ⁵.

und ‚Beamtenausschüsse‘ ersetzt. 2. Die ‚Bezirksbeamtenausschüsse‘ sind nach § 1 Abs. 1 und 2 der Reichsratsfassung nur fakultativ zugelassen, während der Regierungsentwurf sie grundsätzlich forderte und nur ausnahmsweise einen Verzicht auf sie vorsah. 3. Neu ist § 1 Abs. 4, wonach den Landesregierungen gestattet ist, für mehrere Dienstzweige einen gemeinsamen Hauptbeamtenausschuß zu bilden. 4. Nach § 5 der Reichsratsfassung sollen die Mitglieder der Hauptbeamtenausschüsse in direkten Urwahlen gewählt werden, während § 5 des Regierungsentwurfs eine indirekte Wahl durch die Mitglieder der Bezirksevtl. Ortsbeamtenausschüsse vorsah. 5. In die Hauptausschüsse sind nur mindestens 30 Jahre alte Beamte wählbar (§ 13); der Regierungsentwurf (§ 12) sah ein Alter von 24 Jahren als genügend an. 6. Nach Reichsratsentwurf (§ 14) werden die Wähler in drei Gruppen eingeteilt; jede Gruppe wählt die ihr nach ihrem Stärkeverhältnis zukommende Zahl von Ausschußmitgliedern aus ihrer Mitte, jedoch mindestens ein Mitglied, in den Hauptbeamtenausschuß mindestens zwei Mitglieder. Nach dem Regierungsentwurf (§ 13) wählen alle Wahlberechtigten gemeinsam sämtliche Ausschußmitglieder und zwar mindestens je ein Mitglied aus jeder Gruppe. 7. In § 30 des Regierungsentwurfs (§ 31 des Reichsratsentwurfs) ist die Anerkennung der Befugnisse der Beamtenkammern von den Reichsratsausschüssen gestrichen. 8. Unter den Befugnissen der Beamtenausschüsse sind gestrichen: § 32¹³ bei vorübergehender Abordnung von Beamten, § 32¹³ bei Zurückstellung von der planmäßigen Anstellung, § 33# bei Versetzungen an einen anderen Ort. 9. Der § 39, der die gutachterliche Anhörung eines Oberausschusses durch das Kabinett vorsieht, ist gestrichen worden. – Ich habe keine Bedenken dagegen, daß das Reichskabinett den unter 2, 3, 5 und 7 aufgezählten Abänderungen zustimmt, bitte dagegen, den unter 1, 4, 6, 8 und 9 aufgezählten Abänderungen die Zustimmung zu versagen.“ (R 43 I/2631, Bl. 276 f.).

² RT-Drucks. Nr. 2359, Bd. 368.

³ Es geht um die Frage, ob die in Ziffer 5 der am 17.1.1921 erlassenen Richtlinien des RIM über die Arbeitszeit der Beamten zugestandene halbstündige Frühstückspause beibehalten werden soll. Das Kabinett beschließt die Streichung von Ziffer 5 (R 43 I/1368, Bl. 225 f.).

⁴ Durch Kabinettsbeschluß vom 28.11.1919 war den Ländern eine Erstattung der ihnen durch die Ordnungspolizeien erwachsenen Kosten in Grenzen von #/5 der nach Prüfung als notwendig anerkannten Ausgaben für die Dauer eines Jahres (Rechnungsjahr 1920) zugebilligt worden. Wegen mangelnder Erfahrung bei der prozentualen Festsetzung der jeweiligen Reichsanteile war die Aufstellung von Haushaltsvoranschlägen so schwierig, daß man für das Rechnungsjahr 1921 den Ländern Pauschalsummen anwies. Um die Länder weiterhin zur Vorlage von Abrechnungen über die entstandenen Kosten zu verpflichten, hatte der RIM mit Schreiben vom 8. Juni 1921 folgenden Antrag gestellt: „Ich darf ergebenst bitten, einen Entschluß dahingehend erwirken zu wollen, daß die Länder, solange ihnen ein Beitrag zu den Kosten ihrer Ordnungspolizei aus Reichsmitteln gewährt wird, verpflichtet sind, dem Reichsinnenminister die Abrechnungen über die Ausgaben für die Ordnungspolizeien vorzulegen. Dieses hat besonders sein Augenmerk darauf zu richten, ob die Mittel in einer Form verwendet werden, welche eine Gewähr dafür bieten, daß der beabsichtigte Zweck – Sicherstellung geordneter Zustände im Innern – erreicht wird; gegebenenfalls wird dem Reichsinnenminister die Berechtigung zugestanden, in Verbindung mit dem Reichsfinanzminister die Beteiligung des Reiches für Ausgaben zu versagen, welche nicht im Interesse des Reichs liegen“ (R 43 I/1368, Bl. 227 f.).

⁵ Der Entwurf ist identisch mit der endgültigen Fassung (RGBl 1921, II, S. 805).

5. Entwurf eines Gesetzes, betreffend Kürzung der Ruhegehälter pp. bei Versorgungsberechtigten, die ein Einkommen aus gewinnbringender Beschäftigung außerhalb des Reichs- oder Staatsdienstes beziehen. [...]

6. Unterbringung der Handelsvertretung der russischen Sowjetrepublik ⁶.

Geheimrat von Maltzan trug vor, daß die Sowjet-Regierung die Überlassung des russischen Botschaftergebäudes Unter den Linden zur Unterbringung ihrer Handelsvertretung erbeten habe ⁷. Er schlug vor, dem Antrage nicht zu entsprechen, sondern die russische Handelsvertretung in dem Hause Potsdamer Privatstraße 121b unterzubringen. Über die Sach- und Rechtslage machten ein Vertreter des Preußischen Wohlfahrtsministeriums und des Magistrats nähere Ausführungen.

Nachdem nochmals eingehend im Kreise der Mitglieder des Kabinetts die Angelegenheit erörtert worden war ⁸, erklärte sich das Kabinett damit einverstanden, daß der russischen Handelsvertretung das Botschaftergebäude nicht überlassen werde. Es befürwortete dagegen die Unterbringung in dem Hause Potsdamer Privatstraße 121 b, ohne daß hierdurch den Rechten besser berechtigter Dritter vorgegriffen werden solle.

7. Kürzung der Dividenden der deutschen Niederlassung der „New-York“ Lebensversicherungs-Gesellschaft. [...]

8. Außerhalb der Tagesordnung: Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder des Reichstags vom 10. Juli 1920. [...]

⁶ Mit Schreiben vom 18.6.1921 an den StSRkei hatte der RAM um Beratung des Kabinetts gebeten, über die „Unterbringung der Handelsvertretung der russischen Sowjet-Republik entweder 1. im früheren russischen Botschaftsgebäude ‚Unter den Linden‘ oder 2. im Hause Potsdamer Privatstraße 121 b. 3. Für den Fall der Annahme des Vorschlags zu 2) Mitteilung an den Magistrat der Stadt Berlin, das Kabinett habe sich dahingehend entschieden, daß mit Rücksicht auf die große wirtschaftliche Bedeutung die Russische Handelsvertretung in dem Hause Potsdamer Privatstraße 121 b untergebracht werden müsse“ (R 43 I/131, S. 283). Dem zitierten Antrag fehlt eine Stellungnahme des AA für eine der vorgeschlagenen Lösungen.

⁷ An dieser Stelle ist im Protokoll der folgende Satz aus den Ausführungen von Maltzans gestrichen: „Es bestünden dagegen Bedenken, daß wir noch keine offiziellen diplomatischen Beziehungen mit Sowjet-Rußland aufgenommen hätten und daß es innerpolitisch unerträglich sei, „Unter den Linden“ die Sowjetfahne zu sehen“ (R 43 I/1368, Bl. 217 f., hier: Bl. 218).

⁸ Ursprünglich war der Satz anders formuliert: „Nachdem Reichsminister Dr. Rosen im Kreise der Mitglieder des Kabinetts die außenpolitischen Gründe geltend gemacht hatte, die für die Ablehnung des Ersuchens der russischen Sowjet-Regierung sprächen“, [weiter wie oben].

Zitierhinweis

Nr. 35 Kabinettsitzung vom 23. Juni 1921, 17 Uhr im Reichstagsgebäude. in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 84–86 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D35>